

1001542-48.2022.8.26.0654

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Usucapião de bem móvel

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... financeira, tributária ou de furto, conforme fls. 21/25, o que corrobora a posse mansa e pacífica do bem.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o direito do autor e, por consequência, a ocorrência da usucapião sobre bem móvel, razão pela qual declaro o domínio do requerente sobre o bem móvel usucapiendo, a saber, veículo automotor veículo I/Chrysler, cor preta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001542-48.2022.8.26.0654 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001542-48.2022.8.26.0654

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Usucapião de bem móvel

Requerente:

Laerte de Vasconcelos Damasceno

Requerido:

Vera Lucia Rossi Montalvo e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

LAERTE DE VASCONCELOS DAMASCENO ajuizou Ação de Usucapião de Bem Móvel contra VERA LUCIA ROSSI MONTALVO e GILMARA MARCOS DOS SANTOS pleiteando o reconhecimento de seu direito sobre o veículo descrito na inicial, concedendo-lhe a propriedade deste, via usucapião. Alegou estar na posse do veículo em testilha desde 02/08/2017, conforme contrato e recibo de fls. 17/19. Aduz, ainda, que não conseguiu efetuar o registro de transferência do veículo, por não conseguir localizar as pessoas que figuram como proprietárias perante do DETRAN/SP. Em suma, alega estar na posse do veículo, de forma mansa e pacífica, há mais de 5 anos. Deferida a gratuidade processual ao requerente (fls. 49). Citadas, as requeridas não apresentaram defesa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta julgamento conforme o estado em que se encontra, pois desnecessária a produção de provas.

A ação procede visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma dos artigos 334 e 344, do Código de Processo Civil, e

estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Ademais, nota-se que o requerente preenche os requisitos insculpidos nos artigos 1260 e 1261, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Preenchimento dos requisitos previstos em lei para a aquisição originária da propriedade móvel através da usucapião. Posse mansa, pacífica, pública, ininterrupta e com animus domini por mais de cinco anos. Usucapião extraordinária. Inteligência do art. 1.261 do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 10081384120148260068 SP 1008138-41.2014.8.26.0068, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2016)

Ainda, de rigor reconhecer-se que a posse do requerente deu-se pelo prazo exigido, estando provados o termo inicial e a atualidade da posse, de acordo com a prova coligida aos autos.

Ademais, não pesa sobre o veículo o referido veículo não possui qualquer restrição judicial, financeira, tributária ou de furto, conforme fls. 21/25, o que corrobora a posse mansa e pacífica do bem.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o direito do autor e, por consequência, a ocorrência da usucapião sobre bem móvel, razão pela qual declaro o domínio do requerente sobre o bem móvel usucapiendo, a saber, veículo automotor veículo I/Chrysler, cor preta, ano de 1990, chassi nº 1J4FT28L4LL270020, Renavam 00146252349, placa JWF 6145, São Paulo-SP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado/ofício ao Detran/SP requerendo a transferência de propriedade em favor do requerente, com expedição de nova documentação.

Servirá a presente sentença, assinada digitalmente, como ofício/determinação ao Detran/SP, para os fins supra descritos.

Arcarão as requeridas com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 1.000,00 (art. 85, § 8º, do CPC).

P.I.C

Vargem Grande Paulista, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA